

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE CAROLINA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

PUERTO RICO AGGREGATES
COMPANY, INC. (PRACI),

Demandante,

v.

AGGREGATE, INC.;
XAVIER ZEQUEIRA, INC.;
MUNICIPIO DE CAROLINA;
JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO
RICO;
OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS;
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO;

Demandados.

CIVIL NÚM.: CA2026CV00700 (402)

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ARTÍCULO 14.1 DE
LA LEY NÚM. 161 DEL 1 DE
DICIEMBRE DE 2009

MOCIÓN SUPLEMENTANDO SOLICITUD DE PARALIZACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el demandante, Puerto Rico Aggregates Company, Inc. (“PRACI”), representada por los abogados suscribientes, y muy respetuosamente expone y solicita:

1. El pasado 20 de abril de 2026, PRACI presentó un escrito titulado “*Moción Reiterándonos en Solicitud de Paralización y Otros Remedios*” (Ex. Jud. #56) mediante la cual reiteró su solicitud de paralizar el presente caso, sin entrar en los méritos de las diversas mociones presentadas por los demandados, para que se puedan continuar los trámites administrativos correspondientes en cuanto a los dos permisos¹ que fueron incorrectamente emitidos en marzo de este año.
2. Según informado previamente, PRACI informó que había presentados ante la División de Revisión Administrativa de la OGPe dos escritos titulados “*Solicitud de Revisión Administrativa y/o de Apertura de Procedimiento Adjudicativo y Señalamiento de Vista*”, una el 2 de abril de 2026 en el Caso Núm. 2025-651245-SDR-304201 sobre el PGO-Zequeira², y la otra el 8 de abril de 2026 en el Caso Núm. 2026-683360-SDR-304224 sobre el PU-Zequeira nulo.

¹ Según previamente indicado, estos dos permisos son: un Permiso Único enmendado con núm. 2020-311618-PU-439844 (el “PU-Zequeira”) emitido el 19 de marzo de 2026 y un Permiso General Para Otras Obras sobre Permiso para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación con núm. 2025-625620-PGO-300265 (el “PGO-Zequeira”) emitido el 13 de marzo de 2026.

² 3. Igualmente, en dicho escrito, PRACI además informó que el Honorable Juez Administrativo había acogido la solicitud de PRACI sobre el PGO-Zequeira en el Caso Núm. 2025-651245-SDR-304201.

3. Mediante Notificación expedida el 23 de abril de 2026, el Honorable Juez Administrativo determinó “No Acoger” la referida solicitud de revisión administrativa. En específico, la determinación administrativa, sin entrar en los méritos, dispuso que: “[l]a argumentación presentada alude a validez de permisos previos, no al permiso objeto de la revisión, que es una renovación.” Se acompaña copia de dicha determinación como **Anejo 1** de la presente moción.
4. Lejos de tornar académica la presente controversia, dicha determinación confirma precisamente la necesidad de que este Honorable Tribunal retenga jurisdicción sobre el presente caso y no proceda a su desestimación.
5. Nótese que la propia agencia administrativa determinó no atender los planteamientos sustantivos levantados por PRACI relacionados con la nulidad del permiso que sirve de fundamento al PU-Zequeira y sobre la falta de permisos previos indispensables. Es decir, la controversia principal planteada por PRACI, a saber, si un permiso previamente declarado nulo y emitido en violación de ley, puede servir de base para renovaciones, enmiendas o autorizaciones posteriores, permanece sin adjudicarse en el foro administrativo.
6. Precisamente, la Demanda presentada por PRACI al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 se fundamenta, *inter alia*, en que el permiso original relacionado con la operación de cantera en la Finca Zequeira fue declarado nulo mediante determinación final y firme, que carecía de unas autorizaciones previas necesarias y que, por ende, las operaciones objeto de la presente acción carecen de permisos válidos o que deben ser invalidados, conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
7. Así las cosas, la determinación de “No Acoger” emitida por la OGPe no elimina la controversia jurídica entre las partes; por el contrario, delimita el alcance de lo que la propia agencia entiende que puede adjudicar dentro del trámite administrativo de renovación promovido por los codemandados.
8. En consecuencia, la controversia sustantiva sobre la validez y efectos jurídicos del permiso matriz continúa viva y permanece sin adjudicación administrativa, por lo que la intervención judicial continúa siendo necesaria para atender los planteamientos levantados por PRACI bajo el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.
9. La paralización del presente caso continúa siendo el mecanismo más prudente y compatible con la economía procesal, toda vez que evita adjudicaciones fragmentadas, preserva la jurisdicción de este Honorable Tribunal sobre controversias aún pendientes y permite que culminen los procedimientos administrativos directamente relacionados con los permisos objeto de esta acción.

10. Más aún, cualquier adjudicación sobre las solicitudes de desestimación pendientes necesariamente requeriría que este Tribunal entre a considerar asuntos íntimamente relacionados con la validez y alcance de los permisos actualmente en controversia, precisamente los mismos asuntos que continúan pendientes de desarrollo.

11. Por tanto, PRACI respetuosamente reitera que procede mantener paralizados los procedimientos en el presente caso hasta tanto culminen los trámites administrativos correspondientes, preservando así la integridad del proceso adjudicativo, evitando resultados inconsistentes y garantizando que cualquier determinación futura se emita sobre un récord adecuadamente desarrollado.

12. La solicitud de paralización de PRACI es meritoria, toda vez que la agencia ha tomado la postura de que no tiene autoridad para revisar su determinación en cuanto a la conformidad con nuestro ordenamiento jurídico del PU-Zequeira nulo y, por ende, se tendrá que acudir al tribunal para dilucidar los argumentos de PRACI en cuanto a la misma.

POR TODO LO CUAL, PRACI respetuosamente solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto y, consecuentemente, paralice el presente caso, retenga jurisdicción sobre el presente caso y dicte cualquier otro remedio que en Derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

CERTIFICO que en esta misma fecha el presente escrito se ha presentado con la Secretaria del Tribunal utilizando el sistema SUMAC, el cual enviará notificación a todos los abogados de récord.

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 15 de mayo de 2026.

TORO COLÓN MULLET, P.S.C.

PO Box 195383

San Juan, PR 00919-5383

Tel: (787)751-8999

Fax: (787) 763-7760

f/CARLOS E. COLÓN FRANCESCHI

CARLOS E. COLÓN FRANCESCHI

Núm. Colegiado: 10725

E-mail: ccf@tcm.law

EDGE LEGAL, LLC

252 Ponce de León Avenue

City Tower, 12th Floor

San Juan, PR 00918

Tel. 787-522-2000

Fax. 787-522-2010

f/Lauracelis Roques Arroyo

LCDA. LAURACELIS ROQUES ARROYO

RUA Núm.: 13,596

E-mail: lra@edgelegal.com